คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๑๓๔๗/๒๕๖๙

บริษัท ก จำกัด โจทก์
พนักงานตรวจแรงงาน จำเลย
นางสาว ข ที่ ๑ กับพวกรวม ๓๗ คน จำเลยร่วม

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๕๗ (๓)
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๓๑
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๑๘ วรรคสามและวรรคสี่ และมาตรา ๑๒๐

เรื่อง โจทก์ฟ้องว่าได้ปิดประกาศแจ้งให้ลูกจ้างโจทก์ทราบเรื่องการย้ายสถานประกอบกิจการแล้ว และขอให้ลูกจ้างทั้งหมดไปปฏิบัติงานยังสถานที่ใหม่ จำเลยร่วมทั้ง ๓๗ คน ได้ทำหนังสือขอแจ้งความประสงค์ไม่ไปทำงาน ณ สถานประกอบกิจการแห่งใหม่ โจทก์จึงไม่ต้องจ่ายค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าและค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างทั้งสามสิบเจ็ดคน คำสั่งพนักงานตรวจแรงงานเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้เพิกถอนคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน ศาลวินิจฉัยว่าการที่จำเลยทั้ง ๓๗ คน ทราบว่าสัญญาครบกำหนดในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๗ แต่เหตุที่จำเลยทั้ง ๓๗ คนปฏิบัติต่ออีก ๗ วัน เนื่องจากต้องส่งมอบงานให้แก่โจทก์ จึงเป็นสัญญาที่มีกำหนดระยะเวลา โจทก์จึงไม่ต้องจ่ายค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า คำสั่งของจำเลยจึงไม่ชอบ ส่วนงานตามโครงการดังกล่าวแม้มีลักษณะเป็นสัญญาไม่มีกำหนดระยะเวลา กรณีจึงไม่เข้าข้อยกเว้นไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย คำสั่งพนักงานตรวจแรงงานจึงชอบแล้ว

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์มีวัตถุประสงค์ประกอบกิจการโรงพยาบาล จำเลยเป็นพนักงานตรวจแรงงานออกคำสั่งโจทก์ได้มีการปิดประกาศแจ้งให้ลูกจ้างโจทก์ทราบเรื่องการย้ายสถานประกอบกิจการ เนื่องจากสัญญาจ้าง TOR ระหว่างโจทก์กับโรงพยาบาล พ ตามโครงการจ้างเหมาเอกชนในการให้บริการบริหารจัดการและดำเนินงานในโรงพยาบาล พ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ถึง ๒๕๖๗ จะสิ้นสุดลงในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๗ โดยแจ้งด้วยว่าผู้ใดไม่ประสงค์ไปทำงานที่สถานประกอบกิจการแห่งใหม่ให้แจ้งให้โจทก์ทราบ ต่อมาลูกจ้างทั้ง ๓๗ คน ยื่นคำร้องต่อจำเลยอ้างว่า โจทก์เลิกจ้างโดยไม่ได้บอกกล่าวล่วงหน้าและไม่จ่ายค่าชดเชย จำเลยมีคำสั่งพนักงานตรวจแรงงานให้โจทก์จ่ายค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าและค่าชดเชยรวม ๖,๑๑๔,๑๗๖.๔๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันผิดนัดจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่ลูกจ้างทั้ง ๓๗ คน โจทก์ไม่เห็นด้วยกับคำสั่งของจำเลยดังกล่าว เนื่องจากโจทก์ได้ปฏิบัติตามมาตรา ๑๒๐ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ โดยในวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๗ โจทก์ได้มีประกาศแจ้งให้ลูกจ้างทราบถึงการย้ายสถานประกอบการกิจการแห่งใหม่ไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน เป็นการบอกกล่าวล่วงหน้าให้ลูกจ้างทั้ง ๓๗ คน ทราบตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว แต่เหตุที่ลูกจ้างทั้ง ๓๗ คน ยังคงปฏิบัติงานต่อ และลูกจ้างทั้ง ๓๗ คน แจ้งต่อโจทก์ว่าไม่ประสงค์จะย้ายไปสถานประกอบกิจการแห่งใหม่ โจทก์จึงไม่ต้องจ่ายค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าให้แก่ลูกจ้างทั้ง ๓๗ คน นอกจากนี้มีการกำหนดระยะเวลาการจ้างไว้เป็นที่แน่นอน จึงเป็นการสิ้นสุด

การจ้างตามสัญญา โจทก์จึงไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยให้ลูกจ้างทั้ง ๓๗ คน ตามคำสั่งของจำเลย คำสั่งพนักงานตรวจแรงงานจึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายขอให้เพิกถอนคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน

จำเลยให้การว่า คำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน เรื่อง ค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า และค่าชดเชยเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยเหตุผลข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายแล้ว การที่โจทก์ซึ่งเป็นนายจ้างประกาศแจ้งถึงการย้ายสถานประกอบกิจการให้ลูกจ้างทั้ง ๓๗ คน ตามคำฟ้องทราบเนื่องจากสัญญาจ้างตามโครงการสิ้นสุดในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๗ โดยให้ลูกจ้างทั้ง ๓๗ คน ไปทำงานที่สำนักงานใหญ่ของนายจ้างและไปรายงานตัว แต่ลูกจ้างทั้ง ๓๗ คน ทำหนังสือแจ้งว่าไม่ประสงค์ไปทำงานที่สถานประกอบกิจการแห่งใหม่ ต่อมาโจทก์ยังมอบหมายให้ลูกจ้างทั้ง ๓๗ คน ทำงานที่เดิมต่อจนถึงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๗ แม้สัญญาจ้างแรงงานระหว่างโจทก์กับลูกจ้างทั้ง ๓๗ คน มีกำหนดระยะเวลาการจ้างไว้ชัดเจนถึงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๗ แต่การที่โจทก์ยังคงมอบหมายงานให้ทำงานที่สถานที่เดิมจนถึงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถือเป็นการต่อสัญญาจ้างโดยปริยาย ทำให้ประกาศเรื่องแจ้งย้ายสถานประกอบกิจการที่ถูกยกเลิกไป ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๗ โจทก์ได้เก็บเครื่องบันทึกเวลาการทำงาน และอุปกรณ์ในการทำงานออกจากสถานที่ทำงาน ทำให้ลูกจ้างทั้ง ๓๗ คน ไม่สามารถทำงานต่อได้ ถือเป็นการเลิกจ้างลูกจ้าง และเมื่อไม่ปรากฏว่าโจทก์ได้บอกกล่าวล่วงหน้า โจทก์จึงมีหน้าที่ต้องจ่ายค่าชดเชยและค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าให้แก่ลูกจ้างทั้ง ๓๗ คน จำเลยจึงมีคำสั่งให้โจทก์โดยกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนในฐานะนายจ้างจ่ายค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้ารวม ๑,๑๘๖,๔๐๒.๔๐ บาท และค่าชดเชยรวม ๔,๙๒๗,๗๗๔ บาท รวมเป็นเงิน ๖,๑๑๔,๑๗๖.๔๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปีของต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันผิดนัดจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่ลูกจ้างทั้ง ๓๗ คน คำสั่งของจำเลยจึงชอบด้วยข้อเท็จจริง และข้อกฎหมายไม่มีเหตุที่จะเพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงคำสั่ง ขอให้ยกฟ้อง

ระหว่างพิจารณา ศาลแรงงานภาค ๒ มีคำสั่งให้ลูกจ้างทั้ง ๓๗ คน เข้าเป็นจำเลยร่วมโดยให้เรียกลูกจ้างดังกล่าวตามลำดับว่าจำเลยร่วมที่ ๑ ถึงที่ ๓๗

จำเลยร่วมทั้ง ๓๗ คน ให้การด้วยวาจา ขอถือเอาคำให้การของจำเลยเป็นคำให้การของจำเลยร่วมทั้ง ๓๗ คน ขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาแล้ว พิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน เฉพาะในส่วนที่มีคำสั่งให้โจทก์จ่ายค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าให้แก่จำเลยร่วมทั้ง ๓๗ คน คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว ข้อเท็จจริงที่ยุติ จำเลยร่วมทั้ง ๓๗ คน เคยเป็นลูกจ้างโจทก์ทำงานที่โรงพยาบาล พ โจทก์ทำสัญญาจ้างเหมาเอกชนในการให้บริการจัดการและดำเนินการโรงพยาบาล พ โดยโจทก์ว่าจ้างจำเลยร่วมที่ ๑ และที่ ๑๕ ทำงานตามหนังสือสัญญาจ้าง มิได้กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของสัญญาไว้ และโจทก์ว่าจ้างจำเลยร่วมที่ ๒ ถึงที่ ๑๔ และที่ ๑๖ ถึงที่ ๓๗ ทำงานตามโครงการจ้างเหมาเอกชนในการให้บริการการบริหารจัดการและการดำเนินงานในโรงพยาบาล พ มีกำหนดระยะเวลาถึงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๗ ตามสัญญาการปฏิบัติงานตามโครงการจ้างเหมาเอกชนในการบริการบริหารจัดการและการดำเนินงานในโรงพยาบาล เรื่อง แจ้งย้ายสถานประกอบกิจการ เนื่องจากสัญญาจ้าง TOR ระหว่างโจทก์กับโรงพยาบาล พ จะสิ้นสุดลงในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๗ ตามโครงการจ้างเหมาเอกชนในการให้บริการ

การบริหารจัดการและดำเนินงานในโรงพยาบาล พ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ถึง ๒๕๖๗ โดยย้ายจากสถานที่เดิมไปยังสำนักงานใหญ่ และขอให้ลูกจ้างทั้งหมดไปปฏิบัติงานยังสถานที่ใหม่ดังกล่าวตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๗ เป็นต้นไป จำเลยร่วมทั้ง ๓๗ คน ได้ทำหนังสือขอแจ้งความประสงค์ไม่ไปทำงาน ณ สถานประกอบกิจการแห่งใหม่ เมื่อถึงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๗ โจทก์ให้จำเลยร่วมทั้ง ๓๗ คน ทำงานที่โรงพยาบาล พ ต่อจนถึงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๗ เนื่องจากต้องส่งมอบงานให้แก่โรงพยาบาล พ ต่อมาจำเลยมีคำสั่งให้โจทก์จ่ายค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า และค่าชดเชยพร้อมดอกเบี้ยเป็นเงินค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า จำนวนรวม ๑,๑๘๖,๔๐๒.๔๐ บาท เงินค่าชดเชยจำนวนรวม ๔,๙๒๖,๗๗๔ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี นับแต่วันผิดนัดตามคำสั่งพนักงานตรวจแรงงานนั้น วินิจฉัยว่า โจทก์มีวัตถุประสงค์ประกอบกิจการรับจ้างเหมาการให้บริการ การบริหารจัดการและดำเนินงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานของโรงพยาบาล พ และการที่โจทก์จ้างจำเลยร่วมทั้ง ๓๗ คน ให้ปฏิบัติงานตามโครงการดังกล่าว จึงเป็นการจ้างงานในปกติธุรกิจหรือการค้าของโจทก์ ไม่ใช่งานในโครงการเฉพาะ หรืองานอันมีลักษณะเป็นครั้งคราว กรณีจึงไม่เข้าข้อยกเว้นไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๑๘ วรรคสาม และวรรคสี่ คำสั่งของจำเลยที่ให้โจทก์จ่ายค่าชดเชยให้แก่จำเลยร่วมทั้ง ๓๗ คน จึงชอบแล้ว ไม่มีเหตุให้เพิกถอน สัญญาจ้างเหมาเอกชนในการให้บริการการบริหารจัดการและการดำเนินงานโรงพยาบาล พ มีกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๗ ซึ่งจำเลยร่วมทั้งสามสิบเจ็ดทราบดีอยู่แล้วว่าสัญญาจ้างจะครบกำหนดในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๗ การที่จำเลยร่วมทั้ง ๓๗ คน ปฏิบัติงานในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๗ ที่โรงพยาบาล พ จึงไม่ใช่การจ้างเพราะเป็นการทำงานต่อโดยไม่มีกำหนด ระยะเวลาที่โจทก์ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นหนังสือให้จำเลยร่วมทั้ง ๓๗ คน ทราบ ก่อนถึงกำหนดจ่ายค่าจ้างคราวหนึ่งคราวใด เพื่อให้เป็นผลเลิกสัญญากันเมื่อถึงกำหนดจ่ายค่าจ้างคราวถัดไปข้างหน้า โจทก์จึงไม่ต้องจ่ายค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าให้แก่จำเลยร่วมทั้ง ๓๗ คน คำสั่งของจำเลยในส่วนของค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าจึงไม่ชอบ

มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์เพียงประการเดียวว่า กรณีมีเหตุให้เพิกถอนคำสั่งของจำเลยในส่วนที่ให้โจทก์จ่ายค่าชดเชยหรือไม่ โดยโจทก์อุทธรณ์ว่า ลักษณะงานของโจทก์กับโรงพยาบาล พ ตามสัญญาจ้างเหมาเอกชน ไม่ใช่การประกอบกิจการสถานพยาบาลแทนโรงพยาบาล พ แต่เป็นเพียงการเข้ามารับเหมาเป็นตัวกลางจัดสรรและว่าจ้างบุคลากร ให้แก่โรงพยาบาล พ เท่านั้น โจทก์ไม่มีหน้าที่ในการบริหารจัดการส่วนอื่นๆ ซึ่งถือเป็นการประกอบกิจการไม่ต่างกับบริษัทจัดหาคน ทั้งเป็นการจ้างลักษณะชั่วคราวเป็นไปตามฤดูกาลหรือเป็นงานตามโครงการ โดยโจทก์ไม่เคยรับจ้างทำงานดังกล่าวกับที่อื่น สัญญาจ้างเหมาดังกล่าวเป็นการประมูลงานที่มีระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดแน่นอน ทั้งโจทก์จ้างงานจำเลยร่วมทั้ง ๓๗ คน ให้มาทำงานในโครงการตามที่รับจ้าง ลักษณะเช่นนี้โจทก์จึงไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่จำเลยร่วมทั้ง ๓๗ คน ตามมาตรา ๑๑๘ วรรคสาม และวรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ คำสั่งของจำเลยในส่วนที่ให้โจทก์จ่ายค่าชดเชยจึงไม่ชอบและมีเหตุให้เพิกถอน เห็นว่า ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๑๘ วรรคสาม บัญญัติว่า "ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่ลูกจ้างที่มีกำหนดระยะเวลาการจ้างไว้แน่นอน และเลิกจ้างตามกำหนดระยะเวลานั้น" และวรรคสี่ บัญญัติว่า "การจ้างที่มีกำหนดระยะเวลาตามวรรคสามจะกระทำได้สำหรับการจ้างงานในโครงการเฉพาะที่มิใช่งานปกติของธุรกิจหรือการค้าของนายจ้างซึ่งต้องมีระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดของงาน

ที่แน่นอน หรือในงานอันมีลักษณะเป็นครั้งคราวที่กำหนดการสิ้นสุด หรือความสำเร็จของงาน หรือในงานที่เป็นไปตามฤดูกาลนั้น ซึ่งงานนั้นจะต้องแล้วเสร็จภายในเวลาไม่เกินสองปี โดยนายจ้างและลูกจ้างได้ทำสัญญาเป็นหนังสือไว้ตั้งแต่เมื่อเริ่มจ้าง" เช่นนี้ กรณีที่จะเข้าข้อยกเว้นไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๑๘ วรรคสามนั้น สัญญาจ้างที่นายจ้างและลูกจ้างทำขึ้นต้องเป็นสัญญาจ้างที่มีกำหนดเวลาจ้างไว้แน่นอน เมื่อการจ้างงานจำเลยร่วมที่ ๑ และที่ ๑๕ ไม่ปรากฏว่าได้กำหนดระยะเวลาการจ้างไว้ ส่วนการจ้างงานจำเลยร่วมที่ ๒ ถึงที่ ๑๔ และที่ ๑๖ ถึงที่ ๓๗ แม้จะกำหนดระยะเวลาการจ้างไว้จนถึงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๗ แต่ปรากฏว่ามีข้อกำหนดตามข้อ ๙ ที่ให้สิทธิคู่สัญญาเลิกสัญญาได้ โดยการบอกกล่าวล่วงหน้าก่อนหรือไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน จึงไม่ถือเป็นสัญญาจ้างที่มีกำหนดระยะเวลาจ้างไว้แน่นอน กรณีจึงไม่เข้าข้อยกเว้นที่โจทก์ไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่จำเลยร่วมทั้ง ๓๗ คน ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๑๘ วรรคสาม ส่วนบทบัญญัติมาตรา ๑๑๘ วรรคสี่ เป็นบทบัญญัติที่ขยายความถึงการจ้างที่มีกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม เมื่อไม่เข้าข้อยกเว้นที่ไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยตามความในวรรคสาม จึงไม่จำต้องวินิจฉัยอุทธรณ์ของโจทก์ที่ว่า กรณีเข้าข้อยกเว้นที่จำเลยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๑๘ วรรคสี่ หรือไม่ อีกต่อไป ที่ศาลแรงงานภาค ๒ วินิจฉัยมานั้นศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษเห็นพ้องด้วยในผลอุทธรณ์ของโจทก์ฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน

หมายเหตุ คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ยังไม่ถึงที่สุด ศาลฎีกาอาจมีคำพิพากษาเปลี่ยนแปลงได้
